قرارداد تسهیل گری ارائه تسهیلات فروش اقساطی

کد مدرک:
شماره:
تاریخ:
صفحه :

فرم شفافیت پیش قراردادی تسهیل گری فروش اقساطی

مشتریان گرامی این فرم در راستای ماده ۳۶ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ جهت آگاهی و اطلاع هر چه بیشتر مشتریان گرامی از نحوه و شرایط ارائه تسهیلات و بازپرداخت آن تنظیم و مطالب را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

۱- مبلغ تسهیلات اعطایی **۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰** ریال

۲- نرخ سود تسهیلات اعطایی **۲۳** % می باشد.

۳- میزان پیش دریافت **۰** ریال

۴- چنانچه مشتری پس از اتمام ثبت نام و امضای قرارداد فروش اقساطی و تایید واسپاری، مراتب انصراف خویش قبل از تحویل کالارا اعلام نماید، به دلیل تخصیص تسهیلات مورد نظر به ایشان، مطابق دستورالعمل بانک مرکزی جهت محاسبات تسویه اقدام خواهد شد.

۵- نحوه محاسبه قیمت فروش اقساطی به شرح ذیل می باشد:

کل قیمت کالای مورد معامله، برابر مبلغ فاکتور صادر شده توسط تأمین کننده کالا بر اساس قیمت فروش نقدی می باشد و مبلغ مازاد بر تسهیلات ارائه شده به عنوان پیش پرداخت توسط متقاضی به تأمین کننده کالا پرداخت و رسید آن تحویل واسپاری می گردد. مبلغ **۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰** ریال و به حروف **دو میلیارد** ریال بعنوان اصل تسهیلات و مبلغ **۵۱۳,۹۱۸,۶۸۹** ریال و به حروف **پانصد و سیزده میلیون و نهصد و هجده هزار و ششصد و هشتاد و نه** ریال به عنوان فرع تسهیلات طبق قرارداد می باشد که دین مسلم متقاضی محسوب و بر ذمه وی بوده و بایستی اقساط آن در سررسیدهای مندرج در قراداد فروش اقساطی تادیه شود.

۶- انتقال مالکیت در قرارداد فروش اقساطی همزمان با صدور فاکتور فروش و اخذ رسید تحویل کالا به مشتری می باشد.

۷- تاریخ تحویل کالا به مشتری در ذیل فاکتور فروش درج میگردد، در غیراین صورت تاریخ صدور فاکتور فروش کالا به منزله تاریخ تحویل کالا می باشد.

۸- وثایق مورد نیاز حسب مورد چک و یا گواهی کسر از حقوق بوده که نوع آن به صراحت در قرارداد فروش تعیین و ذکر می گردد.

۹- مشتری مکلف است در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط خسارتی معادل ۶% بعلاوه نرخ سود متعلقه مبلغ هر قسط، مطابق فرمول ذیل را به عنوان وجه التزام تاخیر در تادیه در وجه شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ پرداخت نماید.

(تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰) / (تعداد روز × (نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین + نرخ سود) × مانده بدهی)

۱۰- مسئولیت فروش کالا و تمامی موارد مترتب بر آن از قبیل کیفیت ،کمیت، اصالت، گارانتی ، عیوب آشکار و پنهان، خدمات پس از فروش ، ارسال و تحویل و غیره ، مستقیماً بر عهده فروشنده بوده و واسپاری هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد، لکن در خصوص تسهیلات اعطایی و شرایط و نحوه محاسبه اقساط و جرایم متعلقه بر آن شرکت واسپاری مستقیماً پاسخگوی مشتری بوده و در صورت عدم حصول نتیجه مطابق نحوه پیش بینی شده در قرارداد جهت فصل خصومت اقدام میگردد.

۱۱- مشتری با امضای ذیل این برگه ضمن تایید موارد فوق و اطلاع کامل از مبلغ تسهیلات اعطایی و نحوه محاسبه سود و جرایم متعلقه به آن، مقر می باشد که تسهیلات مورد نظر را صرفاً به منظور خرید کالای مشخص شده در قرارداد فروش اقساطی اخذ نموده و درصورت هرگونه عمل خلاف واقع و مغایر با مطالب مندرج در این فرم و قرارداد فروش اقساطی مسئولیت پاسخگویی مستقیماً بر عهده ایشان می باشد و واسپاری هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .

قرارداد فروش اقساطی کالا

طرف اول (مهر و امضا)	طرف دوم (امضا و اثرانگشت)	ضامن / ضامنین (امضا و اثرانگشت)
واسپاری ارزش آفرین گلرنگ	ابراهیم نعلبندی گوی آقاج	

ماده ۱ ـ طرفین قرارداد

فروشنده:

شرکت دیجی بایل، شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۱۹۲۳۸، نشانی تهران محله شکوفه جنوبی خیابان شهید برادران کاوسی کوچه شهید برادران کاوسی کوچه شهید عباسعلی حبیبی پلاک واحد همکف، کد پستی ۱۸۹۷۶۳۵۵۴۸، شماره تلفن ثابت ۰۲۱۹۱۶۹۰۸۲۳

خریدار/مشتری:

ابراهیم نعلبندی گوی آقاج، فرزند **سیف اله**، تاریخ تولد **۱۳۴۲/۱۱/۲۰**، شماره شناسنامه **۱۳۸۰**، کد ملی **۲۹۴۹۳۱۹۱۷۳**، نشانی **آذربایجان غربی، تکاب، یادبود، کوچه شهیددشتی، خیابان انقلاب، طبقه: همکف**، کدپستی **۵۹۹۱۹۷۳۵۸۹**، شماره تلفن تماس ثابت ، شماره تلفن همراه **۰۹۱۰۹۱۲۶۸۵۶**

واسپاری:

شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ (سهامی خاص) به شماره ثبت **۴۹۲۷۰۵**، شماره شناسه ملی **۱۴۰۰۵۸۸۱۹۶۱** و کد اقتصادی **۴۱۱۵۱۳۶۶۱۳۳۳** به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش کوچه مرجان، پلاک **۶۳** کدپستی **۱۵۵۳۹۱۴۷۱۳**

ماده ۲ ـ موضوع قرارداد

عبارتست از فروش کالا به شرح فاکتور پیوست، ارائه شده توسط فروشنده به مشتری در قالب قرارداد فروش اقساطی از طریق تامین مالی /(عنداللزوم تسهیل گری) توسط واسپاری و بازپرداخت تسهیلات آن بصورت اقساط معین توسط مشتری در وجه واسپاری که شرایط آن بر اساس فرم شفافیت پیوست بطور کامل به اطلاع طرفین رسیده و با امضای ذیل آن مکلف به رعایت شرایط آن می باشند.

تبصره۱: با توجه به آنکه واسپاری مسئولیت و تعهدی در خصوص فروش یا تحویل کالا به مشتری ندارد، لذا درج امضای مشتری در ذیل فاکتور فروش صادره از جانب فروشنده به منزله رسید اخذ و تحویل کالا به نحوء صحیح و بطور کامل و بدون وجود مانع شرعی و قانونی بوده، لذا طرح هرگونه ادعا، اعتراض یا دعوی قضایی و اداری در این خصوص از قبیل عدم دریافت کالا یا معیوب یا ناقص بودن آن و موارد دیگر به طرفیت واسپاری یا تامین کننده مالی واسپاری مردود می باشد و مشتری با آگاهی کامل از این موضوع حق طرح هرگونه دعوی قضایی یا اداری را از خویش سلب و ساقط می دارد.

تبصره۲: بر اساس مواد ۶ و۱۲ قانون تجارت الکترونیک، کلیه مکاتبات در فضای مجازی معتبر است.

ماده ۳ ـ مبلغ تسهیلات مورد درخواست

کل قیمت کالای مورد معامله، برابر مبلغ فاکتور صادر شده توسط تأمین کننده کالا بوده که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد و مبلغ مازاد بر تسهیلات ارائه شده به عنوان پیش پرداخت توسط آمر به تأمین کننده کالا پرداخت و رسید آن تحویل واسپاری گردید. مبلغ **۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰** ریال معادل **دو میلیارد** ریال بعنوان اصل تسهیلات و مبلغ **۵۱۳,۹۱۸,۶۸۹** ریال معادل **پانصد و سیزده میلیون و نهصد و هجده هزار و ششصد و هشتاد و نه** ریال بعنوان فرع تسهیلات می‌باشد که دین مسلم آمر محسوب و بر ذمه وی بوده و بایستی اقساط آن را در سررسیدهای ذیل تادیه شود.اقساط هر یک به مبلغ **۱۰۴,۷۶۰,۶۸۹** ریال با شروع سررسید از تاریخ **۱۴۰۳/۱۲/۲۹** به تعداد **۲۴** قسط و هریک به فاصله **۱** ماه تا پایان قرارداد می‌باشدو آمر با اقرار به اینکه تسهیلات را به منظور خرید کالای مندرج در ماده ۱ استفاده نموده است تعهد نمود از این تسهیلات صرفاً به منظور فوق استفاده نماید. ضمناً آمر موظف است در سررسید آخرین قسط چنانچه از بدهی و یا سایر هزینه‌ها و مطالبات ناشی از قرارداد و متعلقات آن دینی بر ذمه وی باقی باشد همه را به صورت یکجا به طرف اول بپردازد.

تبصره ۱: چنانچه طرف دوم، درخواست تسویه زودتر از موعد را داشته باشد مطابق دستورالعمل بانک مرکزی اقدام به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: تاریخ پایان قرارداد، مطابق با تاریخ پرداخت آخرین قسط بر مبنای جدول اقساط و بشرط نداشتن بدهی می باشد. بنابراین درصورت وجود بدهی، تاریخ پایان قرارداد زمان تسویه حساب نهایی محسوب شده و تا این زمان تمامی تعهدات و تضامین طرف دوم در قبال طرف اول پابرجا می باشد.

طرف اول (مهر و امضا)	**طرف دوم** (امضا و اثرانگشت)	**ضامن / ضامنین** (امضا و اثرانگشت)
واسپاری ارزش آفرین گلرنگ	ابراهیم نعلبندی گوی آقاج	

تبصره۳: استرداد اسناد تضمینی، حداقل یک ماه پس از اتمام قرارداد و پس از تسویه حساب نهایی و درصورت نبود بدهی انجام می پذیرد.

ماده ۴- تعهدات طرف دوم

۴-۱- با امضای ذیل این قرارداد، مشتری مقر می باشد از شرایط اعطای تسهیلات، میزان وشرایط بازپرداخت آن بطور کامل مطلع بوده و از آن صرفاً در جهت خرید کالای ثبت خرید شده استفاده نماید، همچنین در سررسید آخرین قسط، چنانچه بابت قرارداد حاضر بدهی بابت هزینه های وصول مطالبات، هزینه های قضایی، خسارت تاخیر تادیه یا سایر هزینه‌ها و متعلقات آن بر ذمه ایشان باشد همه را به صورت یکجا به واسپاری پرداخت نماید.

۴-۳- نظر به اینکه پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر در وجه اعطا کننده تسهیلات توسط طرف اول تضمین شده است، لذا در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر ، طرف دوم حق پرداخت قسط معوق را به اعطا کننده تسهیلات نداشته و می بایست این مبلغ را به همراه خسارت تاخیر تادیه ذکر شده در فرم شفافیت پیش قراردادی، مستقیماً در وجه طرف اول پرداخت نماید.

۴-۲- طرف دوم مکلف است در سررسیدهای مقرر نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی اقدام نماید.

تبصره ۱: چنانچه طرف دوم مستقیماً اقدام نسبت به پرداخت اقساط و یا معوقات در وجه اعطا کننده تسهیلات نماید ، این پرداخت موجبات بری الذمه شدن ایشان در قبال طرف اول را فراهم ننموده و مسئولیت این ایفای ناروا مستقیماً به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۴-۴- چنانچه به هر نحوء مشخص گردد اطلاعات ارائه شده از مشتری در زمان ثبت نام یا پس از آن نادرست بوده یا آنکه مدارک خلاف واقع را جهت انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات ارائه یا به هر نحوء اقدام به اخذ تسهیلات به قصدی بغیر از خرید کالای مورد معامله(فاکتور پیوست) داشته از قبیل آنکه پس از انجام این معامله کالاهای موضوع آن را مجدداً به فروشنده فروخته یا به هر طریق دیگر از تسهیلات اعطایی در جهت دریافت وجه نقد، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها، تهاتر دین، اخذ امتیاز و بطور کلی هر مال اعم از منقول یا غیر منقول دیگر بغیر از کالای مورد معامله استفاده نماید، خواه مال جایگزین را دریافت داشته یا نداشته باشد مرتکب تخلف شده و انجام این عمل بدلیل تبانی با فروشنده و ارائه مدارک خلاف واقع در جهت فریب واسپاری و تامین کنندگان مالی قرارداد می تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب و تمامی مسئولیتها در این خصوص مستقیماً بر عهده مشتری و فروشنده بوده و مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.

تبصره۲: در صورت وقوع تخلف فوق ضمن محفوظ بودن حق اقامه دعوی حقوقی یا کیفری برای واسپاری یه طرفیت فروشنده و مشتری، فروشنده مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان دو برابر کل مبلغ کالای مورد معامله در وجه واسپاری بوده و مطالبه این مبلغ مسقط حق طرح دعوی حقوقی و کیفری به طرفیت ایشان و مشتری نمی باشد و چنانچه بدلیل انجام تخلف مذکور خسارت مادی یا معنوی بیش از مبلغ وجه التزام تعیینی متوجه واسپاری گردد ملتزم به پرداخت مبلغ مازاد و سایر هزینه ها نیز می باشند.

تبصره۳: در صورت انجام عمل فوق ضمن حال شدن تمامی دیون موجل مشتری، ایشان به همراه ضامن /ضامنین نیز متضامناً بصورت منفرداً یا مشترکاً مسئول پرداخت وجه التزام مذکور به همراه سایر خسارت های وارده بوده و واسپاری می تواند بدون رعایت ترتیب رجوع به هر میزان و به هر مبلغ بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قضایی یا اداری به فروشنده، مشتری یا ضامن/ ضامنین یا به جملگی بصورت توامان بابت وصول وجه التزام و خسارات وارده رجوع نماید، لذا مشتری، فروشنده و ضامن/ضامنین با اطلاع کافی از این موضوع حق هرگونه ادعا اعتراض و یا طرح دعوی را به طرفیت واسپاری یا تامین کنندگان مالی از خویش سلب و ساقط می نمایند

۴-۵- چنانچه مشتری به منظور پرداخت اقساط چک تجمیع ارائه نماید ،این چک به منزله چک تضمین نبوده و مکلف است تا پیش از تاریخ سررسید چک موصوف، با مراجعه به واسپاری نسبت به تحویل چک های جایگزین اقدام نماید در غیر اینصورت تمامی دیون موجل (سر رسید نشده) مشتری تبدیل به دین حال شده و واسپاری می تواند نسبت به وصول چک تجمیع اقدام نماید و مشتری با آگاهی کامل از این موضوع حق هرگونه اعتراض و یا ادعایی را در این خصوص از خویش سلب می نماید.

۴-۶- کلیه موارد مترتب بر کالا از قبیل، اصالت، کیفیت، کمیت، گارانتی، عیوب آشکار و پنهان، خدمات پس از فروش ، ارسال و تحویل و غیره مستقیماً بر عهده فروشنده بوده و واسپاری مسئولیتی در این خصوص دارا نمی باشد و در صورت کشف هرگونه فساد در کالای مورد معامله از قبیل مستحق للغیر بودن و موارد دیگر، مسئولیت پاسخگویی مستقیماً بر برعهده فروشنده بوده و واسپاری و تامین کننده گان مالی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در این خصوص عهده دار نمی باشند.

طرف اول (مهر و امضا)	**طرف دوم** (امضا و اثرانگشت)	**ضامن / ضامنین** (امضا و اثرانگشت)
واسپاری ارزش آفرین گلرنگ	ابراهیم نعلبندی گوی آقاج	

۴-۷- پس از صدور فاکتور فروش و امضای مشتری در ذیل آن مسئولیت نگهداری کالا بر عهده ایشان بوده و در صورت ایراد خسارت به اموال و اشخاص ثالث ایشان مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.

۴-۸- مشتری، واسپاری و ضامن توافق نمودند در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از یک ماه از سررسید و یا تخلف مشتری از هر یک از شروط گفته شده فوق بنا به تشخیص واسپاری، کلیه مانده بدهی مشتری تبدیل به دین حال شده و ایشان وضامن/ضامنین مکلف به پرداخت اصل دین به همراه خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارتهای متعلقه می باشند.

۴-۹- فروشنده در این قرارداد صرفاً تامین کننده و فروشنده کالای مورد معامله بوده، لذا تحت هیچ عنوان، نماینده، کارگزار، حق العمل کار، دلال، شریک و همکار واسپاری و به طریق اولی گروه صنعتی گلرنگ محسوب نخواهد شد.

ماده ۵- نحوه پرداخت اقساط

بازپرداخت اقساط تسهیلات قرارداد حاضر از طریق گواهی کسر از حقوق / چک های اقساط به شرح ذیل صورت می پذیرد.

***

ماده ۶ - تضامین

۶-۱- ***

۶-۲- *****

تبصره ۱: واسپاری می تواند بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قضایی یا اداری و انجام هرگونه تشریفات ، بدون رعایت ترتیب رجوع به مشتری یا ضامن و اسناد ضمانتی ارائه شده از جانب ایشان یا به جملگی بصورت توامان جهت وصول تمامی مطالبات خویش ولو به کرات رجوع نماید.

تبصره۲: فسخ ،ابطال و بطور کلی هرگونه انحلال ارادی یا قهری قرارداد حاضر تاثیری در دیون ایجاد شده برای مشتری در قبال واسپاری و ضمانت ضامنین و وثایق ارائه شده از سوی ایشان نداشته و ضمانت ضامن/ ضامنین از تمامی تعهدات مشتری تا زمان تسویه حساب نهایی همچنان پابرجا و معتبر می باشد.

ماده ۷ ـ حل اختلاف

این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و طرفین توافق نمودند کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد در صلاحیت مراجع قضایی و اداری یا نظارتی مستقر در محل اقامت واسپاری (شهر تهران) باشد.

تبصره ۱: طرفین توافق نمودند در صورت ارجاع موضوع به مراجع قضایی، واسپاری از هرگونه وجوهی که پس از طرح دعوی یا انجام وصول مطالبات منتهی به وصول و واریز به حساب گردد بدواً کل هزینه های دادرسی و اجرایی و حق الوکاله را کسر و الباقی را در صورت وجود به عنوان پرداخت دیون مشتری و ضامن/ ضامنین لحاظ نماید.

تبصره۲: :طرفین و ضامن / ضامنین توافق نمودند در صورت بروز اختلاف دفاتر و صورتحساب های واسپاری بطور غیر قابل اعتراض مبنای محاسبات و مناط اعتبار باشد.

تبصره ۳: طرفین و ضامن /ضامنین اعلام میدارند دارای کد ثنا فعال می باشند.

ماده ۸ ـ اقامتگاه قانونی طرفین:

اقامتگاه قانونی طرفین نشانی مندرج در ماده ۱ این قرارداد می¬باشد و طرفین متعهد می¬گردند در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از تغییر، نشانی جدید را به طرف مقابل بصورت مکتوب اعلام نماید، در غیر این صورت نشانی اعلام شده در این قرارداد از حیث ابلاغ هر گونه اوراق اعم از عادی، اداری یا قضایی معتبر بوده و ارسال اوراق به نشانی مذکور، ابلاغ شده تلقی می¬گردد.

ماده ۹ ـ توضیحات:

طرفین با امضای ذیل این قرارداد کلیه خیارات من جمله خیار غبن ولو فاحش را ساقط نموده و مشتری و ضامن/ ضامنین به واسپاری اذن می دهند با درج اطلاعات هویتی ایشان در سامانه های اعتبار سنجی نسبت به اخذ استعلام اقدام نموده و همچنین مشتری به واسپاری بطور قطعی و بدون حق فسخ وکالت می دهد به نام

طرف اول (مهر و امضا)	طرف دوم (امضا و اثرانگشت)	ضامن / ضامنین (امضا و اثرانگشت)
واسپاری ارزش آفرین گلرنگ	ابراهیم نعلبندی گوی آقاج	

ایشان از منابع بانکی **بانک ملت** طبق ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا تسهیلات به میزان مبلغ مشخص شده در این قرارداد را جهت خرید کالای مورد نظر اخذ و به حساب فروشنده واریز نماید و مشتری با آگاهی کامل از کم و کیف و اوصاف موضوع قرارداد و کالای خریداری شده و شرایط آن مکلف به انجام تعهدات خویش و بازپرداخت اقساط در وجه واسپاری می باشد.

ماده ۱۰ ـ نسخ قراداد:

این قرارداد در راستای ماده۱۰ قانون مدنی و با احراز شرایط مندرج در مواد۱۹۰ و ۱۹۱ همان قانون و با رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماده در سه نسخه با اعتبار واحد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و لازم الاجرا می باشد.

طرف اول (مهر و امضا)	**طرف دوم** (امضا و اثرانگشت)	**ضامن / ضامنین** (امضا و اثرانگشت)
واسپاری ارزش آفرین گلرنگ	ابراهیم نعلبندی گوی آقاج	